

עין משפט נר מצוה

נח א מיי פטיו מהל' כלס הלכה ז: נב ב מיי שם פקד ט"ו הלכה ז: ג מיי שם פטיו הליל: בא ד מיי פיו מהל' אקטורי ביאה הל' יד סמנ לאזין קול טועיפ' ייד סי קלד פטיו ד: בב ה מיי שם הלכה טז טועיפ' שם ספיו ז:

תום' הרא"ש

אבל בקטן תחלתו כל שהוא. ותיכּה אמאי אמרינן בגדול שותחלו ד' אפי' פחות מד' יתא תורת קטן עליו שותחלתו טפח ור"ל גדול ניכר בדפוס שלו שסופו להיות גדול ולא חשיב כלי עד שיהא גבוה ד' דבפחות מכאן אינו מחזיק את חומו; תחלתו כל שהוא משתגמר מלאכתו. הגרש"י ובה"י דללים לא גני הכי אלא הכי מיתניא אבל בקטן תחלתו כל שהוא ושיריו ברובו משתגמר מלאכתו ואי זו היא גמר משיקטנו לאפות או סופנינן דלמא קאי על שיריו ברובו דקטן אין אופניו בו סופנינן: ושיריו ברובו. פרש"י: ופריך בהעור והרועב רובו דטפח למאי חזי ומשני דאגדול קאי גדול הא אמרינן ושיריו ד' ומשני לא בתנור שבעה ושיריו בארבעה אבל ברובו לא מטמינן ליה דלא חמירי שיריו מתחלתו דהא מתחלתו כשהוא שלם לא היו תנור כביר מד'. והא דקתני רובו (בתנור) בתנור ט' אע"ג דבחקיו איכא ד' לא מטמינן עד דאיכא רובא. כך פי' בפרק העור והרועב. ונריצא לפרש איפאכא דבתנור ט' כי הכי דמסומנין בתחלתו דמטמין בו' משומנין בני ששיריו ובר שבעה שיריו ברובו ואין זה דוחק אלא סופו חמור מתחלתו דכיון שכבר היה כלי בראיות מעט נשאר שם כלי עליו ויציצא בזה אשכחן כלובב הגזול גדרדמו אדום כשירן וכן גדרדמי ציצית בריש התמלת. ועוד דכי פריך ותם רובו דטפח למאי חזי לא קשה ליה אלא משום דהוי יותר מדאי דבר מועט ולא חזי למידי אבל במאי דסי' ד' דסופו חמור מתחלתו לא קשה ליה ולא מידי ועוד למאי לי למנקט תנור בר א' במאי אכל א' אמרינן דבר ט' בד' ניוחא הא דנקט בר ט' לרבותא רובו דטפח למאי חזי לא קשה ליה אלא משום דהוי יותר מדאי דבר מועט ולא חזי למידי אלא כיוצא אכ"י אמרינן דבר ט' בד' ניוחא הא דנקט בר ט' לרבותא רובו דמיעוטא אפי' טמא ובר ז' ברובו אכ"י אע"ג דהא חזי א' טפחים וחצי ומשהו טמא: וכמה כל שהוא אמרי דבי ר' ינאי טפח. תימנ דבפי' מי שמט גבי שירי כל שהוא משמע דכל שהוא ר"ל דוקא כי שהוא וכן פ"ק דקידושין גבי קרקע כל שהוא חייב בפאה ובכבודים ולכתוב עליו פסודובל ולקנות כנסים שאין עמון אחריות דמוקי לה במחש ותלו בה גמרינא: ור"ל הא דקרי הכא לטפח כל שהוא משום דמיעיקרא תנא שיעורא רבה. ובגי חבית של (שפותין) שיתופי מבואות דאמרינן כפי חלון צריך שיגביה כל שהוא ומפרש כל שהוא טפח התם גמי קרי ליה כל שהוא משום דבעלמא לא קנה הגבהה פחות מג' פטחים. ומיהו לר"ת דמפרש דכל הגבהה סגיאת טפח קשה ויש לחלק דשפא לגבי קרקע לא קרי כל שהוא אלא אם כן הוי דוקא: **בפולתא** אל קא מיה. אכ"י אג"ג מדיה תנור לכותל מיהא מדיה רבי יהודה מ"מ בסתם תנור פליגי: **את** אמרת לשמעתיה דרב. לשון שבח הוא ששבחו ובא זה והוכירו כדאמרינן רבי טרפון שמע ושכח

כו:

אבל בקטן תחלתו בל שהוא. וא"ת וגדול שאין לו ד' טפחים אמאי תנור והלא אף בקטן טפי טמאט וי"ל דגדול וקטן היינו ברובא והרובא הרבה כריך גובה ד' להחזיק חומו אבל קטן שהוא זכ די גובה טפח: **תחלתו** בל שהוא. במשניות גרסינן תחלתו כל שהוא שיריו ברובו משתגמר מלאכתו ואיזו גמר מלאכתו וכו' ודך הש"ס שמהפך דפ' העור והרועב (חולין דף קכד.) צעי רובו דטפח למאי חזי ומשני אגדול מני ליה צסוף ופריך והא שיריו ד' קלמר ומשני לא קשיא הא בתנור בר ט' הא בתנור בר ז' ומפרש התם רש"י דבתנור ט' סגי בצרעיה אע"ג דלא הוי רוצא ותנור ז' אע"ג דלא הוי ד' סגי בצרוצא וקשה לר"ם לא יהיה סופו חמור ממחלתו דהא מחלתו ד' ונראה כפירש"ש שפירש כאן בתנור בר ז' (ה) וד' הוי רוצא ותנור בר תשעה צרוצא וקשה דלמה ליה למנקט בר ט' הוה ליה למנקט בר ח' ושיריו ברובו ולפרש"י אודהתם ניוחא דנקט ט' אע"ג דהוי ד' מיעוטא ומה שהקשה ר"ת לא קשה מידי דהעשה כלי חרס אינו עושה אלא דבר חשוב אבל כלי שנממעט כל זמן שראוי אינו מתבטל כמו (ט) גדרדמי ציצית דצשירים סגי וכן משמע מדפריך שיריו טפח למאי חזי משמע דאי הוה חזי הוה ניוחא ליה אע"ג דצציר מתחלתו: **בל** שהוא טפח. פר"ת בלא יחפור (ב"ב דף ק"ט) דפעמים כל שהוא צציר מטפח ופעמים טפי. **בפולתא** אפי' קמיידי. ואע"ג דפליגי בדופן סוכה דר"ש אומר דרביעית טפח מ"מ טפח לדופן אחד כריך לכ"ע אבל לתנור אע"ג דצין התנור ולכותל לכ"ע טפח מ"מ צסתם תנור פליגי והא דפרש"י דכירה מקוס שפיתם קדרה אחת לא דק דצ"י כירה (שנת דף נח:) אמר דכירה וכו' מקוס שפיתם צ' קדרות: **את אמרת** שמעתתיה דרב. כלומר כוונת מעלתן ומתחלה שכתבש ולכן שתק ולפי"ה שפי' בתמיה כריך **ילדה** ואח"כ הפילה שא"י אפי' עד ח' ימים אין חוששין לולד אחר. אע"ג דלמר לקמן דנשתאה הולד שלשה חדשים מ"מ לא שכיח וכל כמה דלא חזינן לא חיישינן:

המפלת חיה ועוף בו'. דוקא נקט מיה ועוף דאי בתחלה ולד ואח"כ שליא עד ג' ימים תולין ואין חוששין לולד אחר ולכאורה

נראה הטעם דמיה ועוף אין דרכן של נשים להפיל ולכן איכא לספוקי שהשליא אינה מהם וקשה דצפרק צהמה המקשה (חולין דף עז:) אלא דתנן שליא שיצתה מקנאתה אסורה באכילה ומסיק אר"א לא שנו אלא

תנורי בנות טפח ⁶דתניא ⁶תנור תחלתו ארבעה ושיריו ד' דברי רבי מאיר וחכמים אומרים ״במה דברים אמורים בגדול אבל בקטן תחלתו כל שהוא משתגמר מלאכתו ושיריו ברובו ״וכמה כל שהוא אמר רבי ינאי יטפח שכן עושין תנורי בנות טפח בפלוגתא לא קמיידי השתא דאתית להכי הא נמי פלוגתא היא דקתני סיפא אמר ר' יהודה לא אמרו טפח אלא מן התנור ולכותל והאיכא מסגרת טפח בדכתיבין לא קא מיירי והאיכא ⁷כפורת טפח בקדשים לא קמיידי והאיכא ⁸דיה לקורה שהיא רחבה טפח בדרבנן לא קמיידי אלא בדכתיבין ולא מפרשי שיעורייהו יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב כהנא ויתיב וקאמר אמר רב יהודה אמר רב כל שלשה ימים הראשונים תולין את השליא בולד מכאן ואילך חוששין לולד אחר אמר ליה ומי אמר רב הכי והאמר רב אין הולד מתעכב אחר חבירו כלום אישתיק אמר ליה דלמא כאן בגנפל כאן בבן קיימא אמר ליה את אמרת לשמעתתיה דרב בפירוש אמר רב הכי הפילה נפל ואחר כך הפילה שליא כל שלשה ימים תולין את השליא בולד מכאן ואילך חוששין לולד אחר ילדה ואח"כ הפילה שליא אפילו מכאן ועד עשרה ימים אין חוששין לולד אחר שמואל ותלמידיו דרב ורב יהודה הוו יתבי חליף ואזיל רב יוסף בריה דרב מנשיא מדוייל לאפיייהו בא"י ואתי אמר אתי לן גברא דרמינן ליה בגילא דחמתא ומרמי ומדחי אדהכי אתא אמר ליה שמואל מאי אמר רב בשליא א"ל הכי אמר רב יאין תולין את השליא אלא בדבר של קיימא שיילגינהו שמואל לכל תלמידיו דרב ואמרי ליה הכי הדר חזייה לרב יהודה בישות בעא מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי המפלת דמות עורב ושליא מהו אמר ליה אין תולין אלא בדבר שיש במינו שליא קשורה בו מהו אמר ליה דבר שאינו שאלת איתיביה ¹⁰המפלת מין בהמה חיה ועוף ושליא עמהן בזמן שהשליא קשורה עמהן אין חוששין לולד אחר אין שליא קשורה עמהן חוששין לולד אחר הריני מטיל עליהן חומר

אמרה ניהליה: **המפלת עורב ושליא מהו**. מי תלינן שליא בעורב ולא ניוחא לולד אחר או לא תלינן: **שיש צמינו**. כגון אדם וצהמה ומיה אצל עוף לא:

שאינה קשורה בזלד פי' שיש לה ולד אחר וכיון דאינה קשורה צו חוששין לולד אחר צשליא ולכן אסורה ומיימי תניא נמי הכי מהך דהמפלת חיה ועוף והכי מיימי הא אדרבה משמע הכא דוקא חיה ועוף דלאו אורחיה אצל נפל דאורחיה תולין כל שלשה ימים וצבן קיימא אפי' כמה ועוף אינה רגילה להפדר השליא מן הולד אפי' צמעי צהמהה כמו צמעי האשה וא"ת וכי אינה קשורה בזלד אמאי קלמר ר"א דאסורה באכילה הא אמרינן הכא דלא הוי אלא ספק ולא דאי ולא אחר ואפי' איכא שמה לא ינא לא רחשו ולא רובו וצפ"ק דצ"ק (דף יא.) גבי שליא שיצתה מקנאתה ציוס ראשון משמע דספק ספקא שרי דפריך מאי קמ"ל דאין מקנאט שליא בלא ולד תנינא שליא שיצתה אסורה פי' ואם ש מקנאט שליא בלא ולד הוה ליה ספק ספקא ושרי וי"ל דכרייתא דקתני שמה איירי צשליא שאחר הולד ור"א איירי צשליא קודם הולד דודאי יש שם ולד אחר כשאינה קשורה צו כדאמרינן צשמעין לא אמרו תולין השליא בזלד אלא צשליא צצאה אחר הולד והתם מיימי ראייה דצאינה קשורה חוששין לולד אחר לאפוקי מדר' יוחנן דהתם אי נמי אפילו צצפק ספקא אסרה ר"א דגורינן מקנאתה אטו רוצה או אטו אין עמה ולד אחר דיטעו העולם ויסצרו הא דשרינן מה צצפנים לאו משום ספק ספקא אלא משום כל צצהמה וגזרת הכתוב הוה דאפי' ינא רובו שרי מיעוטו צצפנים כיון דחוו דשרינן ציצתה מקנאתה ואפשר דילא הראש צאותרו מקנאט והוי כיונא רובו ולא יעלו על לבם דמשום ספק ספקא שרי:

המפלת חתיכה פרק שלישי נדה

תנורי צנוט. נערות קטנות עושין תנורין לשחוק: **סחלתו ארבעה**. תנור צן ד' טפחים מקבל טומאה אם נגמרה מלאכתו: **ושיריו ד'**. נטמא תנור גדול וצצרו ונשתמירו ד' טפחים עדיין טמא: ה"ג **סחלתו כל שהוא משגמר מלאכתו ושיריו צרובו**. ומקשה צהעור והרועבזו רובו דטפח למאי חזי ומשני האף ושיריו אגדול קאי וה"ק שירי גדול צרובו ומותצינן בגדול והא קלמר שיריו ד' ומשנינן ההוא בתנור בר ז' דד' הוי רובו והא בתנור בר ט': **צפונגסא**. כגון הכא דלר"מ לא הוי שיעורא צטפח: לא אמרו **טפח אלא צין סנור ולכותל**. דהתם יותר מטפח עומדת ליקנץ מפני שמעכב את התנור מלקרבו לכותל ודוחקת את הכותל הילכן יותר מטפח עומדת לינטל היא אצל לצד הצית אפי' גדולה הרבה יד הוה לתנור: **צדנטינן**. ששיעורו מפורש מן התורה: **דיה לקורה**. לגבי מצוי: **מדצנן**. כגון מצוי דכל מלותר מדצרי סופרים: **כל ג' ימים**. כגון ינא ולד מחלה ושליא אחריו צבון ג' ימים: **סולין השליא**. צו ואין חוששין לאחר דמוך זומן הוה עשויה השליא להמעכב אחר הולד שהיתה ממנו טפי לא ואם זה זכר תצז לזכר צלצד ולא אמרינן שליא אחרת היתה עם ולד זה וגימותר ושליא זו דולד אחר היא דדךך שליא לשחות אחר ולד ג' ימים: **מכאן ואילך חוששין**. שמה ולד אחר היה עמו ונקצה היה ומצז ימי טומאה דנקצה ואי נמי הוי האף ולד נקצה אכתי מהניא ספק דשליא דמנינא ימי טוהר לחומרא שאם תראה ליום פ"א לולד ופסקה עד יום שמיני ורשאת לא הויא צשורת יום כנגד יום (דלמר צהדיא) ¹¹ שליא נקצה הווא ומה שראתה ציוס פ"א דם טוהר הוה דמשליא מנינן והשתא הוה דהויא מחלת נדה והיא נקראת טועה: **צנפלים**. מתעכב: **את אמרת לשמעתייה דרב**. בתמיה. כלומר את אמתא לפרושי מדידך: **צמירוש**. פירשה רב הכי: **ילדה**. צן קיימא: ¹² **אין צאלו ואפי'** שהיה ממנה לבא כמו (צ"ל דף י.) צאלו דידי צי' מגרש: **מדוייל שם מקוס**: **צגילא דיעסתא**. כלומר צשאלות מועטות: **מימי ומידיח**. כלומר להקשות ולדחות

שלא ידע להשיצ: **אלא דצבר של קיימא**. שכינא צו מתקיים אם היום"ה הוי חדשיו כלו למעוטי שאם הפילה דצי' שאין ראיח לצריית נשמה כגון ציךך אחד צאמלע או גוף אטוס או מפלת מין צמהה ומיה ועוף ואח"כ הפילה שליא אפי' צבון ג' חוששם לולד אחר: **חזייה לרב יהודה צישות**. דשמעה"ס ולא אמרה ניהליה: **המפלת עורב ושליא מהו**. מי תלינן שליא בעורב ולא ניוחא לולד אחר או לא תלינן: **שיש צמינו**. כגון אדם וצהמה ומיה אצל עוף לא:

שאינה קשורה בזלד פי' שיש לה ולד אחר וכיון דאינה קשורה צו חוששין לולד אחר צשליא ולכן אסורה ומיימי תניא נמי הכי מהך דהמפלת חיה ועוף והכי מיימי הא אדרבה משמע הכא דוקא חיה ועוף דלאו אורחיה אצל נפל דאורחיה תולין כל שלשה ימים וצבן קיימא אפי' כמה ועוף אינה רגילה להפדר השליא מן הולד אפי' צמעי צהמהה כמו צמעי האשה וא"ת וכי אינה קשורה בזלד אמאי קלמר ר"א דאסורה באכילה הא אמרינן הכא דלא הוי אלא ספק ולא דאי ולא אחר ואפי' איכא שמה לא ינא לא רחשו ולא רובו וצפ"ק דצ"ק (דף יא.) גבי שליא שיצתה מקנאתה ציוס ראשון משמע דספק ספקא שרי דפריך מאי קמ"ל דאין מקנאט שליא בלא ולד תנינא שליא שיצתה אסורה פי' ואם ש מקנאט שליא בלא ולד הוה ליה ספק ספקא ושרי וי"ל דכרייתא דקתני שמה איירי צשליא שאחר הולד ור"א איירי צשליא קודם הולד דודאי יש שם ולד אחר כשאינה קשורה צו כדאמרינן צשמעין לא אמרו תולין השליא בזלד אלא צשליא צצאה אחר הולד והתם מיימי ראייה דצאינה קשורה חוששין לולד אחר לאפוקי מדר' יוחנן דהתם אי נמי אפילו צצפק ספקא אסרה ר"א דגורינן מקנאתה אטו רוצה או אטו אין עמה ולד אחר דיטעו העולם ויסצרו הא דשרינן מה צצפנים לאו משום ספק ספקא אלא משום כל צצהמה וגזרת הכתוב הוה דאפי' ינא רובו שרי מיעוטו צצפנים כיון דחוו דשרינן ציצתה מקנאתה ואפשר דילא הראש צאותרו מקנאט והוי כיונא רובו ולא יעלו על לבם דמשום ספק ספקא שרי:

מסורת הש"ס

א) (נ"ל דתמן,) צ כלס פיה מ"א חולין קכד, א) [חולין שם פ"ש פ"דיוצין יד: וש"ס,] ד) צבת צב. סוכה ד', א) [וערובין יג:.] א) חולין עז, א) [חולין קכד,] א) דלמר צהדי, ט) [נ"ל לחר ד"ה מדוייל,] א) [נמי "יסוס" מיוחק,] צ) צפ"א טקף: מרב, א) [ואלי צ"ל טפח,] א) [נמחות לט,] א) [ועי' היצב מוס' חולין קכד. ד"ה הא צמנורל וכן צכש"י שסן,] א) [ועי' מוס' צ"צ ק. ד"ה וכל היכא ועוד שם ח: ד"ה צמותר ועוד קדושין ט. ד"ה קרקע,] ט) [נצפ"א' שחן,]

הגהות הב"ח

א) תום' ד"ה מוחל וכו' ז' ד' הרי צליל אלוה ו' נמחק:

הגהות מהר"ב

א) תום' ד"ה מחלתו כל שהוא ופי' הוה ליה למנקט צר שמה ושיריו צרוצו ולפרש"י, יצב פי' צפיה כלסם משה א' צפי' הלא"ש ובהנ"ה שם: א) ד"ה התפלת וכו' אלא קים ליה להש"ס דלמר צורת אדם וכו' צצרי:

מוסף רש"י

תנור תחלתו ארבעה. אין תנור פחות מארבעה ואפילו נגמרה מלאכתו, ושיריו ארבעה. אם היה גדול ונטמא ושברו, כריך שלא יהא בו שער של ד' (וחולין קכד.) במה דברים אמורים. דמחלתו ד' ושיריו ד', בגדול. התנורים העשויים לאפות וללחם כדקדן, אבל בקטן. שטנין למעוקות, תחלתו כל שהוא משתגמר מלאכתו. לאחר שנגמר והסיקו אפילו הוא טפח מקבל טומאה (שם.) המפלת מין בהמה חיה ועוף. ורצנן היא דלמרי (לעיל כא.) כל שאין צו מלותר אדם אינו ולד (שם שם.) אין חוששין לולד אחר. ואם נפחת הקרב בלא דם דאולי לידה יצשחא טוהרה (שם.)

תום' הרא"ש (המשך)

רבי עקיבא וירוש ומסכים: ילדה ואח"כ הפילה אפילו מכאן ועד עשרה ימים אין חוששין לולד אחר. לא דמי להאי דאמרינן לקמן ששהה ולד אחר חבירו ג' חדשים ומילתא דלא שכוחת הוא א"צ היכא דילדה ולד קיימא אח"כ אפשר ששהה ולד אחר חבירו אבל היכא שהחזין נפל אין דרכו להשתחות אחר הראשון: אין תולין את השליא אלא בדברי של קיימא. פרש"י שכינצא בו מתקיים אם היו חוששי כלו לאפוקי שאם הפילה דבר שאינו בלביית נשמה כגון אם נברא בירך אותו באמצעו או גוף אטוס וחזוי ביה ברב יהודה בישות דאמר לעיל שותולין את השליא בולד ולא פי' באיזה ולד תולין כך פ"ה אבל לא רצה לפרש אין תולין את השליא אלא בולד של קיימא אבל לא בגנפל דא"כ הוה מפליג אהא דאמר רב לעיל וגם אהא דבעא מיניה ר' יוסי בן שאול מר' המפלת עורב ושליא מהו דע"כ לא קא מיבעי ליה אלא בדבר שאין במינו שליא אבל במינו שליא פשיטא ליה דתולין וכן הך ברייתא מהמפלת כמין בהמה חיה ועוף ועוד דהר"ל למימר דאמרת לשמעתיה דרב. לשון שבח הוא ששבחו ובא זה והוכירו כדאמרינן רבי טרפון שמע ושכח